

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para Atingimento dos ODS II

Nº Carta Consulta: 61108
Mutuário: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 54.679.668,28
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: ? 273.398.341,38

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 04
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 08
3. FINANCIAMENTO 08
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 08
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 08
4. EXECUÇÃO 08
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 08
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 09
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 11
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 11
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 11
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 12
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 12
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 12

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Há mais de 60 anos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi criado para reduzir os obstáculos ao desenvolvimento socioeconômico da região sul do país, que eram, até então, maiores que os dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Apesar do progresso alcançado ao longo das décadas de existência do BRDE, ainda há muitas carências a serem superadas. Há problemas relativamente antigos ? comuns à maior parte dos municípios brasileiros ? em setores de infraestrutura física (energia elétrica, logística e saneamento básico) e de infraestrutura social (saúde e educação). Por outro lado, há problemas que também são exacerbados por eventos climáticos extremos, os quais têm sido frequentes nos últimos anos na região sul, e que atingem, por exemplo, a agricultura e o fornecimento de energia, setores fundamentais para a economia dos seus estados.

De acordo com o ?Mapa mundial de riscos climáticos? publicado pela empresa de consultoria australiana XDI, os estados da região sul do Brasil são alguns dos que mais podem sofrer com eventos climáticos extremos. As consequências da mudança climática já são uma realidade nessa parte do território brasileiro, demonstradas especialmente pela estiagem prolongada (sobretudo de 2018 a 2021) e pelo excesso de chuvas em curtos períodos (problema particularmente intenso em 2023). Para lidar com esses desafios, é necessário agir de maneira a adaptar e fortalecer as infraestruturas físicas e sociais locais. Essa tarefa é ainda mais desafiadora em municípios com IDH menor que a média brasileira e/ou municípios pequenos (com menos de 100 mil habitantes), cujas prefeituras são impossibilitadas de acessar recursos externos. Similarmente, unidades produtivas pequenas e grupos sociais desfavorecidos tendem a ser mais afetados e menos capazes de lidar com tais problemas.

Em relação à infraestrutura de energia elétrica, a dependência de grandes hidrelétricas aumenta a vulnerabilidade do sistema elétrico da região sul. Eventos climáticos extremos associados a escassez de chuva na região sul afetam negativamente a oferta. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética, enquanto o saldo energético do Brasil aumentou nos últimos, essa diferença entre geração e consumo de energia elétrica reduziu de maneira significativa nos últimos anos na região Sul. Dada a importância da energia elétrica para a economia da região, é imprescindível a ampliação e descentralização da geração de energia elétrica renovável. Por outro lado, o aumento da oferta de energia renovável também constitui condição fundamental da transição energética e do desenvolvimento sustentável, os quais são uma das três prioridades do governo federal do Brasil em seu mandato à frente do G20 neste próximo ano.

A agricultura é outro setor que sofre as consequências negativas tanto da estiagem durante quanto do excesso de chuvas. Associada a tais eventos climáticos extremos, a estiagem que afetou a região ? sobretudo em 2022 ? influenciou a safra de cereais, resultando em uma queda da produção e exportação naquele ano. A variabilidade da produção de grãos aumenta a importância e necessidade de armazenamento adequado. Além da utilização mais eficiente da infraestrutura de transporte e potencial diminuição de custos logísticos, de acordo com a CONAB, a formação de estoques públicos e privados contribui para garantir o abastecimento interno, atenuar a oscilação de preços e estabilizar a renda dos produtores. Dessa forma, crédito para armazenamento de grãos contribui para o cumprimento do ODS 2, que estabelece a meta de garantir a segurança alimentar e eliminar a fome no mundo. A nível nacional, essa necessidade é reconhecida pelo Plano Safra de 2023.

Além dos problemas agravados por fatores climáticos, a maior parte dos municípios da região Sul enfrenta carências que infelizmente são ainda bastante comuns no território nacional, relacionadas aos setores de saneamento, saúde e educação. Esse tipo de infraestrutura, de caráter mais social, ainda constitui um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico. Em relação ao saneamento básico, apesar do avanço nas últimas décadas, dados publicados pelo Instituto Trata Brasil indicam que cerca de um quarto da população da região sul ainda não é atendida com coleta de esgoto ? fato que evidentemente causa impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente.

Todos esses problemas acima se tornam mais difíceis de serem encaminhados em cidades menores. Prefeituras de municípios com menos de 100 mil habitantes, por exemplo, não têm acesso a recursos de instituições multilaterais devido a restrições normativas. O mesmo ocorre com municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor que a média brasileira, o que, segundo os últimos dados disponibilizados pelo IBGE (de 2010), é o caso de mais de 180 municípios na região sul. Similarmente, pequenas unidades produtivas têm menos acesso a crédito para investir em soluções alternativas para produção de energia.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A superação dos problemas e desafios mencionados anteriormente depende de suporte técnico, apoio ao planejamento e sobretudo de crédito de longo prazo para que externalidades positivas dos projetos sejam internalizadas e investimentos sejam realizados de acordo com o nível necessário. Essas tarefas fazem parte da missão do BRDE, que é a de promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação. Para cumprir essa missão sempre, o BRDE necessita aumentar e diversificar o máximo possível as fontes de recursos. Isso tem sido possível graças ao crescente acesso a fontes externas, por meio de empréstimos feitos com instituições bilaterais externas e multinacionais, como o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), as quais têm emprestado um volume financeiro cada vez maior e mais estável ao BRDE.

Nos últimos anos, esses recursos têm sido fundamentais para o financiamento de projetos de infraestrutura física (áreas urbanas e rurais) e de infraestrutura social realizados pelo BRDE. A parceria com essas instituições também tem intensificado um processo ? já em curso há quase uma década ? de fortalecimento dos princípios de sustentabilidade ambiental e inclusão social em todas as operações do BRDE junto a governos municipais, especialmente de cidades menores, e junto a empresas privadas de todos os portes, a fim de aumentar cada vez mais os efeitos sociais e ambientais positivos de suas ações, assim contribuindo significativamente para o cumprimento dos ODS.

Em relação ao setor de infraestrutura de energia elétrica, o BRDE tem apoiado e visa apoiar ainda mais projetos que aumentem a oferta de energia limpa. A instituição tem quase 2 bilhões de reais de seu portfólio ligados a esse setor de infraestrutura. Dentre os projetos, pequenas e micro centrais hidrelétricas financiadas pelo BRDE aumentam a resiliência energética de municípios e os ajudam a contribuir para o cumprimento do ODS 7 (Energia Limpa e Acessível). O mesmo raciocínio é válido para o caso de financiamentos de projetos de plantas de energia fotovoltaica para empresas privadas também intermediados pelo BRDE. Esses projetos que serão viabilizados por meio dessa operação em conjunto com o NDB aumentarão o uso de fontes renováveis e a eficiência energética, ao mesmo tempo que contribuem para a adaptação às mudanças climáticas e promoção da sustentabilidade ambiental.

Em relação aos setores de saneamento, saúde e educação, o BRDE tem em sua carteira um total de investimentos que gira em torno de meio bilhão de reais. O BRDE quer aumentar o suporte a esses setores por causa da importância que eles têm para o desenvolvimento socioeconômico da região sul, que, segundo os últimos dados disponíveis (de 2010), tem 143 municípios com IDH abaixo da média nacional. Considerando outro critério para cálculo do IDH, a renda, sabe-se que a agricultura é um setor importante para a região. Direta ou indiretamente, a agricultura influencia o nível de emprego da região sul, o justifica a intenção do BRDE de suplementar o crédito a este setor, particularmente para investimentos em armazenagem, os quais são feitos com total cuidado ao impacto socioambiental.

Todos os projetos financiados pelo BRDE passam por uma rigorosa análise com o intuito de eliminar riscos sociais e ambientais, protegendo comunidades e preservando recursos florestais e biodiversidade. Faz parte desse processo o Sistema de Avaliação de Riscos Ambiental, Social e Climático (SARSAC), introduzido pelo BRDE em suas operações em 2018 e adaptado à regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN). Dentre outras coisas, o SARASAC, incorpora uma tipologia de projetos/atividades sustentáveis, a qual permite verificar o alinhamento das operações de financiamento aos ODS. A difusão dessa prática entre os mutuários do BRDE pode inclusive influenciar positivamente procedimentos de trabalho, por exemplo, em prefeituras de cidades relativamente pequenas, dessa forma melhorando processos no setor público. O alcance de suas ações é uma das grandes virtudes do BRDE. O banco tem mais de 39 mil clientes ativos e está presente em 1.141 municípios. O crédito viabilizado pelo BRDE é acessível a pequenas prefeituras e a empresas de pequeno porte, inclusive pequenos produtores rurais. Em 2022, por exemplo, aproximadamente três quartos do crédito concedido pelo BRDE foi direcionado a projetos em cidades com menos de 100 mil habitantes. Em termos sociais, dada a importância atribuída ao tema da acessibilidade, o BRDE busca sempre priorizar projetos que incentivem a inclusão econômica de populações em situação de vulnerabilidade ou de risco social, baixa renda, trabalho precário ou informal, incluindo a valorização de comunidades tradicionais, como quilombolas e povos indígenas, produtores familiares e a economia popular e solidária. Neste sentido, o BRDE lançou uma iniciativa, por meio de seu programa de responsabilidade social, que possibilita a redução de tarifas a organizações que tem entre suas acionistas pessoas de grupos relativamente desfavorecidos. Por meio dessas ações, o BRDE busca contribuir para a redução de desigualdades e igualdade de gênero, relacionadas, respectivamente, aos ODS 10 e 5.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Os setores de investimentos que são alvo do BRDE nesta operação em conjunto com o NDB estão de acordo com:

I) Um dos eixos temáticos (Eixo 2 - Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática) dos objetivos estratégicos do Governo Federal descritos no Plano Plurianual 2024-2027;

II) A missão do BRDE de "Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo";

III) Os objetivos estratégicos específicos do BRDE, que vem direcionando esforços para a diversificação da atividade operacional, com a ampliação da oferta de crédito para projetos sustentáveis, privilegiando aqueles relacionados aos ODS, e tem como diretriz a promoção do desenvolvimento das empresas e dos municípios, especialmente aqueles com IDH mais baixo;

IV) Com a missão e posicionamento estratégico NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE detém capacidade e condição de acessar e tratar com o público-alvo aqui descrito;

VI As condições favoráveis em termos de prazos e custos, além da amplitude setorial, que se mostram adequadas frente à demanda prevista para o escopo de projetos;

Em anexo, enviamos um fluxo de caixa do projeto, que demonstra sua viabilidade econômico-financeira. As premissas do fluxo de caixa projetado foram as seguintes:

i.Valor do contrato: ? 273.398.341,38, equivalente a R$ 1.466.790.000,00 (1 ? = R$ 5,36, conforme PTAX em 05/01/2024). Valor de referência - US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas, sendo: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (% a.a.): Euribor (em 10/01/2024) + NDB lending spread 0,90 %; total: 4,80 %; CDC BRDE: 3,00% a.a.; Custo estimado total para o cliente: 7,80 % a.a.;

iv.Prazos: Carência de 36 meses Amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestrais (fevereiro e agosto);

vi.Inadimplência: A carteira do BRDE apresentou, para inadimplência acima de 90 dias (critério do BANCO Central do Brasil), no final do 1º semestre/2023, um total de 1,7% de inadimplência. A carteira de municípios do BRDE, não houve qualquer registro de inadimplência nos últimos 5 anos, onde as operações são garantidas por cotas do FPM e do ICMS, sob a forma de penhor, o que traz segurança total sobre o resultado do projeto, embora o BRDE ainda não tenha tido a necessidade de exercer o direito sobre tais garantias;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), mesmo percentual previsto para a front end fee. No entanto, se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos a seguir, a commitment fee não será cobrada: 1ª ano: 15% (30%); 2º ano: 60%; 3º ano: 100%.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Apoio à Infraestrutura Urbana, Rural e Social para

Atingimento dos ODS II

2.2. Título Abreviado

PROINFRA II

2.3. Mutuário

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral

Promover a continuidade do programa já iniciado com a operação anterior, sendo a ampliação da infraestrutura sustentável da Região Sul do Brasil, necessária ao desenvolvimento econômico e social, através de financiamento aos Municípios, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões, além da iniciativa privada e produtores rurais, permitindo não só a manutenção como a geração de emprego e renda.

Objetivos específicos:

i)Ampliar e melhorar acesso ao crédito em pequenos Municípios (em especial os com menos de 100 mil habitantes) ao financiamento de longo prazo para projetos de infraestrutura da Região Sul do Brasil;

ii)Estimular os investimentos públicos e privados em projetos de PPPs e concessões;

iii)Ampliar a oferta do crédito para investimentos em infraestrutura que permitam maior competitividade da região sul;

iv)Ampliar a oferta de crédito para investimentos relacionados à energia renovável/eficiência energética.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
participação dos investimentos em saneamento no total da carteira do BRDE	(valor dos projetos de saneamento total da carteira BRDE) * 100	%	1,03	2,50
Participação da carteira de Municípios no total da carteira do BRDE	(Projetos de financiamento a municípios/ Total da carteira do BRDE * 100	%	4,91	6,50
Aumento % de projetos de energia verde no total da carteira do BRDE no total da carteira do BRDE	(Contratações de projetos projetos de energia verde / Total de contratações/ano BRDE) * 100	%	11,50	15,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - C1 - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) DE INFRAESTRUTURA SELECIONADO(S) PELOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ E MATO GROSO DO SUL	**322.610.042,84**
S - SANEAMENTO BÁSICO	98.423.402,90
P - SANEAMENTO BÁSICO	98.423.402,90
S - PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	98.423.402,90
P - Projetos de energia renovável, eficiência energética	98.423.402,90
S - MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	98.423.402,90
P - Infraestrutura urbana e rural	76.551.535,59
P - Infraestrutura portuária	21.871.867,31
S - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MEIO RURAL	27.339.834,14
P - Gestão de recursos hídricos meio rural	27.339.834,14
C - INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL	**5.467.966,82**
S - ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS EXECUTIVOS	5.467.966,82
P - Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos	5.467.966,82
Total dos Componentes	**328.078.009,66**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1 - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) DE INFRAESTRUTURA SELECIONADO(S) PELOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ E MATO GROSO DO SUL

A captação externa financiará investimentos em infraestrutura urbana nos três Estados da Região Sul do Brasil, com o objetivo de promover o desenvolvimento para a população dos Municípios.

Os valores e a tipologia de investimentos elegíveis serão definidos a partir de prospecção e diagnóstico da demanda e perfil de risco característico dos municípios nos estados do Sul, sendo que os projetos deverão se enquadrar nas orientações indicadas na seção 1.2., no que diz respeito ao seu caráter integral, escopo e participação dos atores, inclusive fomentando a concretização de PPPs.

S - SANEAMENTO BÁSICO

Projetos no meio urbano voltados para o tratamento/ampliação do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos

P - SANEAMENTO BÁSICO

Financiamento a projetos no meio urbano voltados para o tratamento/ampliação do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos

S - PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

rojetos de geração de energia renovável (implantação de Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, CHGs, PCHs, Usinas de Biomassa, Iluminação Pública e outras tecnologias), transmissão e distribuição de energia, que permitam a ampliação do acesso e/ou maior eficiência energética

P - Projetos de energia renovável, eficiência energética

Projetos de geração de energia renovável (implantação de Usinas Eólicas, Usinas Fotovoltaicas, CHGs, PCHs, Usinas de Biomassa, Iluminação Pública e outras tecnologias), transmissão e distribuição de energia, que permitam a ampliação do acesso e/ou maior eficiência energética

S - MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Infraestruturas de requalificação urbana, reabilitação, transportes e equipamentos; infraestrutura logística, como ruas, pontes rodoviárias; Infraestruturas para o desenvolvimento rural e melhoria da conectividade, tais como estradas secundárias, docas e armazéns, silos e cais de armazenamento, melhorias tecnológicas e de produtividade visando uma agricultura de baixo carbono, proteção do solo e da água e proteção ou restauração de recursos naturais e florestas. Infraestrutura portuária ? obras civis e equipamentos que permitam aumentar e gerar mais eficiência na capacidade instalada dos portos.

P - Infraestrutura urbana e rural

fINANCIAMENTO A Infraestruturas de requalificação urbana, reabilitação, transportes e equipamentos; infraestrutura logística, como ruas, pontes rodoviárias; Infraestruturas para o desenvolvimento rural e melhoria da conectividade, tais como estradas secundárias, docas e armazéns, silos e cais de armazenamento, melhorias tecnológicas e de produtividade visando uma agricultura de baixo carbono, proteção do solo e da água e proteção ou restauração de recursos naturais e florestas.

P - Infraestrutura portuária

Financiamento a obras civis e equipamentos que permitam aumentar e gerar mais eficiência na capacidade instalada dos portos.

S - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MEIO RURAL

Projetos voltados para a gestão de recursos hídricos e do uso do solo, proteção de rios, encostas, mananciais, várzeas, irrigação, que não aqueles previstos no Subcomponente 1.

P - Gestão de recursos hídricos meio rural

rojetos voltados para a gestão de recursos hídricos e do uso do solo, proteção de rios, encostas, mananciais, várzeas, irrigação, que não aqueles previstos no Subcomponente 1.

C - INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL

Em complemento aos investimentos em ações estruturais, esse Programa financiará investimentos em ações não estruturais por meio de Assistência Técnica nos três Estados da Região Sul do Brasil. A Assistência Técnica poderá tomar a forma de (S1) ou de Capacitação Técnica (S2).

S - ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS EXECUTIVOS

studos, Projetos Executivos e Planos de Gestão Municipal, contemplando a viabilidade técnica, financeira, jurídica e ambiental dos investimentos públicos e privados.

P - Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos

Estudos, Projetos Executivos e Planos de Gestão Municipal, contemplando a viabilidade técnica, financeira, jurídica e ambiental dos investimentos públicos e privados.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**328.078.009,66**	**100,00**
P- SANEAMENTO BÁSICO	EUROS	98.423.402,90	98.423.402,90	30,00
P- Projetos de energia renovável, eficiência energética	euros	98.423.402,90	98.423.402,90	30,00
P- Infraestrutura urbana e rural	euros	76.551.535,59	76.551.535,59	23,33
P- Infraestrutura portuária	euros	21.871.867,31	21.871.867,31	6,67
P- Gestão de recursos hídricos meio rural	euros	27.339.834,14	27.339.834,14	8,33
P- Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos	euros	5.467.966,82	5.467.966,82	1,67
Total Geral	**-**	**-**	**328.078.009,66**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Ações de natureza institucional e legal na estrutura do BRDE que viabilizam, respaldam e projetam, estrategicamente, as ações relativas à captação externa:

i) Mudanças estruturais para dar suporte às novas atividades e à captação externa. Alterou-se a estrutura organizacional do BRDE. A Superintendência de Planejamento passou a ser chamada de Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade (SUPLA); criada a Coordenadoria de Responsabilidade Socioambiental; criado o Departamento de Novos Negócios para atuação na diversificação das atividades do BRDE e promoção de novos negócios.

ii) Atribuições relativas à prestação de informações para formulação de estratégia de captação de recursos externos, incialmente para o período 2016-2020. Foi o marco inicial do planejamento de captação externa do BRDE, que se mantém no planejamento estratégico 2024-2028, que versa sobre a Sustentabilidade Econômica da Instituição, onde mostra-se fundamental para a resiliência financeira do BRDE, dispor de fontes de funding diversificadas, constantes e competitivas, inclusive pensando em atingir os indicadores do Programa em tela.

iii) Consolidação da Política de Operações com Recursos Externos que visa estabelecer condições específicas para apoio financeiro através da utilização de recursos captados de instituições internacionais.

iv) Contratação de 64 novos funcionários em outubro de 2023, especialmente no que se refere à estrutura operacional para atender o aumento da demanda e as projeções de expansão do banco.

v) Arranjo institucional para prestação de serviços de estruturação de concessões e parcerias público-privadas (PPP) junto aos Estados e Municípios da Região Sul. Criação do Comitê Diretor para Atuação em Concessões e Parcerias Público-Privadas (CODAP), composto pelo Superintendente de Planejamento (coordenador), Chefe da Consultoria Jurídica e Superintendentes de cada uma das 3 agências.

vi) Instituição do BANCO VERDE BRDE e do FUNDO VERDE E DE EQUIDADE ? conjunto de iniciativas para a promoção de impacto socioambiental e climático positivo na Região Sul do Brasil. Os eixos de atuação do BANCO VERDE BRDE são: (i) Mitigação do impacto ambiental gerado nas atividades operacionais do BRDE; (ii) Promoção de projetos socioambientais e climáticos mediante apoio financeiro do FUNDO VERDE E DE EQUIDADE; (iii) Promoção ou incentivo a projetos socioambientais e climáticos mediante operações de crédito.

Ações institucionais que permitem ao BRDE promover operações de crédito com municípios:

i) Criação do Programa BRDE Municípios, que teve seu primeiro ciclo entre 2015 e 2017, e Reestruturação do Programa BRDE Municípios , que passou a contar com cinco componentes, sendo dois componentes de crédito (fontes tradicionais e novos fundings, com incremento de recursos do FGTS) e três componentes de prestação de serviços (consultoria voltada ao acesso a recursos financeiros de fontes alternativas; prestação de serviços voltada ao incremento da participação privada nos investimentos públicos via PPPs, concessões; e prestação de consultoria sob demanda).

Ações de apoio técnico relacionadas a algumas das atividades previstas no programa:

i) Celebração de termo de cooperação técnica e operacional para o desenvolvimento de projetos ou atividades de interesse do BRDE e dentro da atuação e conhecimento da FGV, a ser executada através de atividades realizadas junto aos municípios e estados dentro da área de abrangência do BRDE.

ii) Elaboração de uma estratégia regional chamada ?CODESUL/BRDE ? Visão Regional 2040 que terá como objeto central o fortalecimento da ação institucional CODESUL e BRDE a partir de uma identidade regional comum que seja capaz de construir uma visão coerente e convergente do futuro da região, útil à orientação estratégica de atuação do CODESUL, do BRDE e de demais investidores na região. Ações institucionais relevantes para boas práticas:

i) Renovação da adesão do BRDE aos Dez Princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) em matéria de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

ii) Adesão do BRDE à Alianza de Desarrollo ? Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

iii) Assinatura do Termo de Reconhecimento e Adesão à ASSOCIAÇÃO WOMEN ON BOARD ? iniciativa independente e sem fins lucrativos que visa reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres na liderança máxima das empresas, em conselhos de administração ou consultivo.

iv) Ingresso do BRDE no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em sua iniciativa financeira (UNEP-FI) e como signatário dos Princípios para a Responsabilidade Bancária (Principles for Responsible Banking).

Trabalhos técnicos já elaborados pelas equipes do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB e do BRDE no sentido de identificar, avaliar e/ou qualificar a demanda por investimentos em infraestrutura sustentável urbana, deste modo contribuindo para assegurar a sustentabilidade da proposta:

i)Reuniões e Missões técnicas e de alto nível entre o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB e o BRDE, em Porto Alegre e em Brasília, iniciadas em junho/2023, em um compromisso mútuo de montar conjuntamente um produto financeiro para apoiar projetos voltados para melhoria/ampliação da infraestrutura na Região Sul, através do financiamento ao setor privado e aos municípios;

ii) A experiência de operar a primeira linha de crédito com o NDB, assinada em dez/2022, que em menos de 12 meses já tem comprometido 100% do valor contratado (? 134.640.000,00).

Indicadores de acompanhamento da operação anterior:

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Estados

Estado do Mato Grosso do Sul, Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação pleiteada se encaixa também nas orientações estratégicas do NEW DEVELOPMENT BANK ? NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE detém capacidade e condição de acessar e tratar com o público-alvo aqui descrito. Destaca-se ainda o valor agregado do programa desenvolvido, apoiado e acompanhado pelo NDB e BRDE, associando competências que permitem vislumbrar o atingimento dos objetivos traçados. A constante demanda para esta agenda, bem como a possibilidade de acesso, pelo NDB, a recursos não reembolsáveis para assistência técnica, bem como identificação e preparação da operação.

O BRDE avaliou, além do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB, a possibilidade de realizar esta captação por meio do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), e, parcialmente (em função do mandato para o país), com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha (KfW), e do International Finance Corporation IFC. O BRDE possui outros provedores de fundings nacionais e internacionais para financiar investimentos para a iniciativa privada e municípios. No entanto, os altos custos praticados por outros repassadores, exigem que o BRDE busque melhores condições de recursos para financiamento às necessidades regionais. Desta forma, o funding disponibilizado pelo NDB, além da amplitude setorial, permite, pelas condições favoráveis de custo e prazo, uma fonte especialmente adequada para atender a demanda do crédito proposto.

Assim, o interesse financeiro do BRDE em contratar uma operação de crédito com o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB decorre das condições favoráveis em termos de prazos e custos, que se mostram adequadas frente à demanda prevista para o escopo de projetos. Adicionalmente, o BRDE proporcionará complementariedade a ação do NDB, alcançando municípios cujo porte não permite financiamento com esse tipo de instituição multilateral.

i.Valor do contrato: ? 273.398.341,38, equivalente a R$ 1.466.790.000,00 (1 ? = R$ 5,36, conforme PTAX em 05/01/2024). Valor de referência - US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas, sendo: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (% a.a.): Euribor (em 10/01/2024) + NDB lending spread 0,90 %; total: 4,80 %; CDC BRDE: 3,00% a.a.; Custo estimado total para o cliente: 7,80 % a.a.;

iv.Prazos: Carência de 36 meses Amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestrais (fevereiro e agosto);

vi.Inadimplência: A carteira do BRDE apresentou, para inadimplência acima de 90 dias (critério do BANCO Central do Brasil), no final do 1º semestre/2023, um total de 1,7% de inadimplência. A carteira de municípios do BRDE, não houve qualquer registro de inadimplência nos últimos 5 anos, onde as operações são garantidas por cotas do FPM e do ICMS, sob a forma de penhor, o que traz segurança total sobre o resultado do projeto, embora o BRDE ainda não tenha tido a necessidade de exercer o direito sobre tais garantias;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), mesmo percentual previsto para a front end fee. No entanto, se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos a seguir, a commitment fee não será cobrada: 1ª ano: 15% (30%); 2º ano: 60%; 3º ano: 100%.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A população dos municípios e os consumidores dos produtos e serviços oferecidos pelos tomadores privados serão os beneficiários finais dos projetos contemplados com os recursos ora propostos, com foco em uma parcela da população com acesso restrito ao crédito de longo prazo, assim como as populações (sobretudo a faixa mais carente) que vivem em áreas desprovidas de serviços básicos.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
Contrapartida Financeira	CF	?	54.679.668,28	1,00	54.679.668,28
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
New Development Bank - NDB	NDB	?	273.398.341,38	1,00	273.398.341,38
Total:			328.078.009,66		328.078.009,66

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O proponente e mutuário final do empréstimo a ser contraído junto ao NEW DEVELOPMENT BANK - NDB será o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, único responsável pela operação ora proposta.

O BRDE também será o executor da operação de crédito.

No caso da utilização de recursos de caráter não reembolsável neste projeto, somente o BRDE será o tomador do crédito ou beneficiado com esses recursos.

As aquisições e/ou contratações a serem efetivadas com recursos oriundos das negociações com o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB, no caso do BRDE, estarão obrigatoriamente de acordo com os ditames da legislação vigente para contratações e aquisições públicas, bem como, no que couber, as normas de contratação do organismo financiador.

4.1. Execução/Arranjo institucional ? Matriz de responsabilidade ? Arranjo Operacional (5.000 caracteres)

Na condição de executor do projeto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) constituiu uma UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto) para funcionar como contraparte do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB vinculada à Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade (SUPLA). A UGP terá a coordenação do Departamento de Novos Negócios (SUPLA/DEPEN), e contará ainda com a participação das Agências, da Superintendência de Crédito e Controle (SUCEC), Superintendência Financeira (SUFIN), da Superintendência de Riscos, Compliance e Controles Internos (SURIS) e da Consultoria Jurídica (CONJUR).

As principais funções e responsabilidades dos membros da UGP estão descritas a seguir.

Coordenação do Projeto: Chefe do Depto de Novos Negócios (DEPEN)

Garantir o cumprimento do Contrato de Empréstimo.

Ser o porta-voz do Projeto na frente das Partes interessadas.

Responsável por enviar pedidos de Não-Objeção ao NDB.

Discutir, com os parceiros e a equipe da UGP, os acordos, os termos de cooperação, os contratos e demais instrumentos exigidos para a implementação do Projeto.

Equipe de apoio operacional do Projeto: Analista de Projetos; Analista de Projetos; Assistente Administrativo

Instruir e coordenar ações com vistas ao cumprimento das metas anuais estabelecidas na Matriz de Resultados do Projeto.

Preparar relatórios de progresso sobre a implementação do Projeto.

Instruir e coordenar ações, com o apoio do Chefe do SEGEC, para que os relatórios financeiros anuais auditados sejam preparados.

Preparar o Plano de Aquisições, das Prestações de Contas do Projeto.

Realizar a produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Projeto.

Gestão de Aquisições: Coordenador de Aquisições diretas (Chefe do DEPAD) e Especialistas em Obras, Advogado da Consultoria Jurídica-CONJUR

Apoiar / subsidiar na realização de todos os procedimentos licitatórios do Projeto, seguindo, no que couberem, as diretrizes do NDB e as leis brasileiras, e em comum acordo com os órgãos parceiros.

Elaborar relatórios de acompanhamento das ações do Projeto, contendo cronogramas do status dos processos licitatórios das aquisições diretas.

Gestão financeira e desembolsos: Chefe do DEPEN, Chefe do SEGEC, Chefe do Depto de Controle Financeiro (DECOF), Chefe do Depto de Contabilidade (DECON)

Coordenar a preparação das projeções de desembolso ao BRDE.

Executar o desembolso dos fundos do projeto aos subprojetos.

Realizar o registro das informações físico-financeiras nos sistemas operacionais do NDB, objetivando cumprir com as obrigações contratuais e fornecer informações gerenciais do Projeto.

Elaborar as Declarações de Gastos (SOEs), os planos de aplicações para solicitação de fundos de contrapartida do BRDE, e quaisquer outros documentos necessários à solicitação e aplicação dos recursos financeiros externos e internos, vinculados ao Projeto.

Tomar as providências necessárias para a realização da auditoria externa e interna.

Gestão Socioambiental: Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios;

Coordenar a elaboração e atualização do Manual de Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais e dos seus anexos, incluindo a elaboração dos planos específicos a cada subprojeto municipal integrado de resiliência urbana (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios; Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

Participar das auditorias de acompanhamento ex post. (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

Análise técnica e operacional: Gerente Adjunto de Operações e analistas de projetos das Agências

Analisar a viabilidade técnica, financeira e legal das propostas de subprojetos apresentados pelos municípios

Preparar e enviar o Relatório de Análise recomendando a aprovação ou não da proposta de subprojeto enviado pelo município.

4.2. Execução/Executores

Executor: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
Representante Oficial:
Endereço da Sede:
E-mail Institucional:
Telefone: Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - C1 - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) DE INFRAESTRUTURA SELECIONADO(S) PELOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ E MATO GROSO DO SUL	**322.610.042,84**	**17.922.780,15**	**89.613.900,79**		
S - SANEAMENTO BÁSICO	98.423.402,90	5.467.966,82	27.339.834,14		
P - SANEAMENTO BÁSICO	98.423.402,90	5.467.966,82	27.339.834,14		
S - PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	98.423.402,90	5.467.966,82	27.339.834,14		
P - Projetos de energia renovável, eficiência energética	98.423.402,90	5.467.966,82	27.339.834,14		
S - MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	98.423.402,90	5.467.966,82	27.339.834,14		
P - Infraestrutura urbana e rural	76.551.535,59	4.252.863,09	21.264.315,44		
P - Infraestrutura portuária	21.871.867,31	1.215.103,73	6.075.518,70		
S - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MEIO RURAL	27.339.834,14	1.518.879,69	7.594.398,37		
P - Gestão de recursos hídricos meio rural	27.339.834,14	1.518.879,69	7.594.398,37		
C - INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL	**5.467.966,82**	**303.775,95**	**1.518.879,67**		
S - ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS EXECUTIVOS	5.467.966,82	303.775,95	1.518.879,67		
P - Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos	5.467.966,82	303.775,95	1.518.879,67		
Total	**0,00**	**18.226.556,10**	**91.132.780,46**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - C1 - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) DE INFRAESTRUTURA SELECIONADO(S) PELOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ E MATO GROSO DO SUL		**17.922.780,16**	**89.613.900,79**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		5.467.966,83	27.339.834,14		
P - SANEAMENTO BÁSICO		5.467.966,83	27.339.834,14		
S - PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		5.467.966,83	27.339.834,14		
P - Projetos de energia renovável, eficiência energética		5.467.966,83	27.339.834,14		
S - MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		5.467.966,83	27.339.834,14		
P - Infraestrutura urbana e rural		4.252.863,09	21.264.315,44		
P - Infraestrutura portuária		1.215.103,74	6.075.518,70		
S - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MEIO RURAL		1.518.879,67	7.594.398,37		
P - Gestão de recursos hídricos meio rural		1.518.879,67	7.594.398,37		
C - INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL		**303.775,93**	**1.518.879,67**		
S - ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS EXECUTIVOS		303.775,93	1.518.879,67		
P - Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos		303.775,93	1.518.879,67		
Total	**0,00**	**18.226.556,09**	**91.132.780,46**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - C1 - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) DE INFRAESTRUTURA SELECIONADO(S) PELOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E PARANÁ E MATO GROSO DO SUL		**17.922.780,16**	**89.613.900,79**	**53.768.340,47**	**268.841.702,37**
S - SANEAMENTO BÁSICO		5.467.966,83	27.339.834,14	16.403.900,48	82.019.502,42
P - SANEAMENTO BÁSICO		5.467.966,83	27.339.834,14	16.403.900,48	82.019.502,42
S - PROJETOS DE ENERGIA RENOVÁVEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		5.467.966,83	27.339.834,14	16.403.900,48	82.019.502,42
P - Projetos de energia renovável, eficiência energética		5.467.966,83	27.339.834,14	16.403.900,48	82.019.502,42
S - MOBILIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		5.467.966,83	27.339.834,14	16.403.900,48	82.019.502,42
P - Infraestrutura urbana e rural		4.252.863,09	21.264.315,44	12.758.589,27	63.792.946,32
P - Infraestrutura portuária		1.215.103,74	6.075.518,70	3.645.311,21	18.226.556,10
S - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS MEIO RURAL		1.518.879,67	7.594.398,37	4.556.639,03	22.783.195,11
P - Gestão de recursos hídricos meio rural		1.518.879,67	7.594.398,37	4.556.639,03	22.783.195,11
C - INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA, PARANÁ E MATO GROSSO DO SUL		**303.775,93**	**1.518.879,67**	**911.327,81**	**4.556.639,01**
S - ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS EXECUTIVOS		303.775,93	1.518.879,67	911.327,81	4.556.639,01

P - Estudos de Viabilidade e Projetos Executivos		303.775,93	1.518.879,67	911.327,81	4.556.639,01
Total	**328.078.009,66**	**18.226.556,09**	**91.132.780,46**	**54.679.668,28**	**273.398.341,38**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Além das formalidades legais previstas no rito das contratações de empréstimos internacionais que contam com aval da União, o BRDE fez adaptações a sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais. Estes aspectos já foram analisados e estão sendo utilizados nas operações de captação de recursos externos, realizadas pelo BRDE desde 2018, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, ao Banco Europeu de Investimento, ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao NDB e ao próprio New Development Bank.

A atuação do banco é regida por um conjunto de competências, definições e procedimentos a serem observados, de forma a identificar e avaliar os impactos da ocorrência de eventos relativos a falhas legais em procedimentos e em contratos, com o objetivo de reduzir, mitigar e eliminar a ocorrência de eventos de risco de atos legais.

A abordagem dos riscos legais relativos aos contratos firmados pelo BRDE é atividade rotineira da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance. Ainda compete à área atuar para a eliminação ou mitigação do risco.

A avaliação e o controle da conformidade legal de atos e contratos do banco é, em última instância, exercida por uma estrutura específica para tal função, a Consultoria Jurídica, diretamente vinculada à Diretoria.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O BRDE possui 62 anos de experiência na contratação de operações de repasse e possui modelos de instrumentos contratuais que são adotados em todas as operações. Tais minutas de instrumentos são estabelecidas pela Superintendência de Crédito e Controle, de acordo com a legislação vigente e com as exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. O instrumento contratual com o tomador do crédito é sempre redigido por um analista advogado, integrante do corpo funcional, com base na minuta padrão específico. Após, há a conferência por parte do Gerente da área. Segue-se o registro apropriado do instrumento e das firmas.

Tal como a identificação e a avaliação dos riscos legais, as relativas aos riscos associados aos contratos de operações de crédito são de responsabilidade da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance. O tema também é tratado no âmbito da Política de Gestão de Riscos Operacionais, em que os procedimentos e responsabilidades estão bem definidos e institucionalizados através de normativo aprovado pelo Conselho de Administração.

O NEW DEVELOPMENT BANK - NDB está de acordo com os procedimentos do BRDE no que tange à análise das licitações praticadas pelas administrações municipais, e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto.

Será decidida de comum acordo entre o BRDE e o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB a possibilidade de financiamento retroativo. Observa-se que o financiamento retroativo seria permitido segundo as negociações do empréstimo bem como prévio atendimento das políticas de licitações e salvaguardas socioambientais em todos os processos realizados antes da efetividade da operação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O BRDE não contrata operações que não estejam com todas as etapas formais resolvidas. No caso de haver deslocamento involuntário de populações, o BRDE não apoiará o projeto.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Todos os financiamentos concedidos pelo BRDE são condicionados à regularidade do proponente e do projeto em relação à legislação ambiental pertinente. Cabe ressaltar que a recente reestruturação do BRDE englobou a criação de uma Coordenadoria específica de Responsabilidade Socioambiental, ligada à Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade. A Coordenadoria, juntamente com a Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance é responsável por garantir a aderência das ações ao Plano de Ação de Responsabilidade Socioambiental, regulado por Resolução do Banco Central.

Além disso, está em operação desde 2019, o Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e Climáticos (SARSAC), que é o conjunto de políticas, diretrizes, procedimentos e ferramentas que possibilitam a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito. Esta ferramenta foi desenvolvida a partir de Cooperação Técnica disponibilizada no âmbito de operação de crédito junto à AFD e, posteriormente, foi avaliada e acreditada pelo Banco Europeu de Investimento, ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao NDB e pelo próprio New Development Bank.

Independente da implantação do SARSAC, feita pelo BRDE, a avaliação dos riscos relacionados aos impactos ambientais tem sido objeto de preocupação e, por consequência, regulamentação, por parte dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como o Conselho Monetário Nacional (CMN), que regulamentou essa necessidade através da nº 4.327/14, que trata da Políticas de Responsabilidade (PRSA) e SARSAC. O BRDE exige nos seus financiamentos as seguintes declarações:

i)Declaração de inexistência de infrações ambientais - quando se tratar de atividade agropecuária ou florestal realizada em imóvel rural, nos termos do inciso I, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007; ou Quando a atividade consistir em prestação de serviço ou atividade comercial ou industrial, nos termos do inciso II, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007;

ii)Declaração a ser firmada pela Beneficiária Pessoa Jurídica e declaração a ser firmada por cada um dos dirigentes da Beneficiária Final existência de decisão condenatória administrativa ou judicial, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei;

iii)Declaração pecuária bovina dando conta de que todas as unidades industriais possuem, em funcionamento, sistema implementado com procedimentos para a compra de gado, no qual estão incluídos como fornecedores diretos apenas aqueles que, após sua avaliação, comprovaram o cumprimento legal e regulamentar;

iv)Declaração acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte de frigoríficos;

v)Declaração zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar dando conta de que o plantio, a renovação e o custeio da cultura de cana-de açúcar, bem como a utilização de máquinas ou equipamentos financiados para estes fins, conforme o caso, ocorrem e ocorrerão integralmente em áreas permitidas pelo Decreto nº 6.961, de 17.09.2009 e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.813 e 3 .814, ambas de 26.11.2009;

vi)Declaração de práticas leais - na hipótese de pessoa física e jurídica, de que está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento a terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

vii)Declaração relativa ao cumprimento da legislação aplicável às pessoas com deficiência dando conta de que observa as diretrizes contidas na legislação aplicável às pessoas com deficiência; e que cumprirá a referida legislação durante a execução do projeto;

viii)Verificação da portaria nº 540 do Ministério do trabalho e emprego, que apresenta a lista de Consulta ao Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo;

O NEW DEVELOPMENT BANK - NDB está de acordo com as políticas socioambientais praticadas pelo BRDE e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto. Além de simplificar a implementação do projeto e reduzir custos transacionais para o BRDE e para os mutuários finais, essa abordagem também colaborará na melhor implantação desses sistemas, pela supervisão e monitoramento.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O BRDE não contrata qualquer operação, a não ser que todas as negativas, declarações e condições prévias (com as supracitadas, quanto aos riscos/impactos sociais) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, relativa a cada tema.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O BRDE não contrata qualquer operação, a não ser que todas as negativas, declarações e condições prévias (com as supracitadas, quanto aos riscos/impactos sociais) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, relativa a cada tema.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN